Conditions générales d'utilisation et de vente de romulus

Version : 1.0 · **Date d'entrée en vigueur :** 21 octobre 2026 · romulus.lupidae.com/fr/legal/full/conditions

Les présentes conditions générales d'utilisation et de vente (les « **Conditions** ») régissent l'accès au service hébergé romulus, disponible à l'adresse **https://romulus.lupidae.com** (le « **Service** »), et son utilisation.

Les Conditions sont disponibles en français à l'adresse https://romulus.lupidae.com/fr/legal/conditions et en anglais à l'adresse https://romulus.lupidae.com/legal/terms. Les deux versions suivent la même numérotation. **En cas de divergence, la version française prévaut, notamment pour les Consommateurs résidant en France.**

1. Identification du prestataire

Le Service est fourni par :

- **Lucas Lefort, entrepreneur individuel (EI)**, exerçant sous le nom commercial « romulus » ;
- adresse : 108 rue de Gand, 59200 Tourcoing, France ;
- SIREN 949 815 138, SIRET 949 815 138 00019, immatriculé au Registre national des entreprises (RNE) ;
- TVA non applicable, art. 293 B du CGI ;
- e-mail : **romulus@lupidae.com** ; téléphone : 07 82 98 35 07 ;
- directeur de la publication : Lucas Lefort.

Les mentions légales sont disponibles à l'adresse https://romulus.lupidae.com/mentions-legales.

Dans les Conditions, « **romulus** », « **nous** » et « **notre** » désignent le prestataire ci-dessus et, après une cession prévue à l'article 22, son successeur.

2. Définitions

- « **Compte** » : compte utilisateur personnel créé pour accéder au Service.
- « **Organisation** » : espace de travail du Service qui regroupe des Comptes, des bases de données, des schémas et l'abonnement à une Offre.
- « **Client** » ou « **vous** » : la personne qui accepte les Conditions. Lorsqu'un Compte ou une Organisation est utilisé pour le compte d'une société ou d'une autre personne morale, « vous » désigne également cette personne morale.
- « **Client Professionnel** » : Client, personne physique ou morale, agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'il agit par l'intermédiaire d'une autre personne en son nom ou pour son compte.
- « **Consommateur** » : personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- « **Non-professionnel** » : personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, par exemple une association utilisant le Service pour son activité non commerciale.
- « **Contenu Client** » : tout contenu soumis au Service par vous ou pour votre compte, notamment les définitions de schémas (DDL), brouillons, versions, migrations, commentaires, approbations, ainsi que les requêtes et migrations exécutées dans les Playgrounds.
- « **Playground** » : instance PostgreSQL isolée et temporaire exploitée par romulus, alimentée de fausses données générées, dans laquelle vous pouvez exécuter des requêtes et des migrations.
- « **Offre** » : l'Offre gratuite (« Free ») ou l'une des Offres payantes décrites à l'article 7.1 et sur la page tarifs à l'adresse https://romulus.lupidae.com/#pricing.

- « **Période de facturation** » : le mois ou l'année pour lequel une Offre payante est payée d'avance.
- « **Logiciel** » : le code source de romulus, publié sous licence GNU Affero General Public License v3.0 (« **AGPL-3.0** »).

3. Acceptation, champ d'application et conclusion du contrat

3.1. Acceptation. Vous acceptez les Conditions en cochant la case d'acceptation lors de votre première connexion au Service, puis de nouveau lors de la souscription d'une Offre payante. Si vous acceptez au nom d'une société ou d'une autre personne morale, vous déclarez être habilité à l'engager.

3.2. Champ d'application. Les Conditions s'appliquent **uniquement au Service hébergé**. Elles ne régissent pas l'utilisation du Logiciel que vous installez vous-même, laquelle relève exclusivement de l'AGPL-3.0 (voir l'article 11).

3.3. Âge. Vous devez avoir au moins 18 ans pour créer un Compte.

3.4. Étapes de conclusion du contrat (articles 1127-1 et 1127-2 du Code civil). Le contrat est conclu selon les étapes suivantes :

a) **Compte.** Vous créez un Compte sur notre service de connexion avec votre adresse e-mail et un mot de passe, puis vous confirmez votre adresse e-mail.

b) **Offre gratuite.** Lors de votre première connexion, vous prenez connaissance des Conditions et les acceptez en cochant une case. Le contrat portant sur l'Offre gratuite est alors conclu, pour une durée indéterminée.

c) **Offre payante.** Un administrateur de l'Organisation choisit une Offre et une Période de facturation dans les paramètres de facturation. Un récapitulatif indique l'Offre, son prix, la Période de facturation et les conditions de renouvellement. Vous indiquez si vous achetez en tant que professionnel ou en tant que Consommateur, et cochez les cases décrites aux articles 3.5 et 9.3. Vous cliquez ensuite sur « Continuer vers le paiement » (« Continue to payment » dans l'interface en anglais).

d) **Page de paiement.** Vous êtes dirigé vers une page de paiement sécurisée exploitée par Stripe. Elle affiche le récapitulatif de la commande et le prix total, et vous permet de saisir ou de corriger vos informations de facturation et votre moyen de paiement. Tant que vous n'avez pas confirmé, vous pouvez revenir en arrière et modifier l'Offre, la Période de facturation ou vos réponses. **Le clic sur le bouton de paiement de cette page (« S'abonner » ou « Payer et s'abonner ») vaut commande avec obligation de paiement.** Le contrat portant sur l'Offre payante est conclu à l'acceptation du paiement.

e) **Confirmation.** Nous confirmons la souscription par e-mail dans les meilleurs délais. La confirmation reprend les éléments essentiels de la commande et une copie des Conditions et, pour les Consommateurs, la confirmation de la demande prévue à l'article 9.3. Stripe adresse en outre le reçu ou la facture.

3.5. Clients Professionnels. Lorsque vous souscrivez en tant que professionnel, vous déclarez, en cochant une case, agir pour les besoins de votre activité professionnelle et être habilité à engager l'entreprise indiquée sur la page de paiement. L'accord de traitement des données s'applique alors (article 16).

3.6. Langue et archivage. Le contrat peut être conclu en français ou en anglais. Nous conservons la trace de votre acceptation (date, version des Conditions, Offre et, pour les Consommateurs, les demandes formulées lors du paiement) ainsi que les factures, pendant 10 ans pour les commandes d'un montant égal ou supérieur à 120 euros (article L213-1 du Code de la consommation) et, en tout état de cause, pendant les délais de prescription applicables. Vous pouvez en obtenir une copie à tout moment en écrivant à romulus@lupidae.com. Chaque version des Conditions reste disponible sur demande.

4. Le Service

4.1. Fonctionnalités. romulus est un service hébergé destiné aux équipes travaillant avec PostgreSQL. Selon votre Offre, il permet de :

- versionner des schémas de bases de données ;
- collaborer sur des brouillons, avec édition collaborative en temps réel, commentaires et approbations ;
- générer des migrations ;
- publier des schémas depuis des chaînes d'intégration continue (CI), au moyen d'un jeton d'API ;
- utiliser des Playgrounds et des tests de migration sur de fausses données générées.

4.2. romulus ne se connecte jamais à vos propres bases de données. Le Service stocke les définitions de schémas que vous fournissez, vos commentaires ainsi que les données de Compte et d'Organisation. Les Playgrounds sont des bases distinctes exploitées par romulus et alimentées de fausses données générées. Ils ne sont pas des copies de vos données.

4.3. Résultats générés. Les migrations et autres résultats générés par le Service sont des aides. Il vous appartient de relire, tester et valider toute migration avant de l'appliquer à vos propres bases de données. romulus n'applique rien à vos bases.

4.4. Fonctionnalité et interopérabilité. Le Service fonctionne dans un navigateur web récent dont JavaScript est activé. Les schémas sont lus et produits en SQL PostgreSQL. Les exports sont des fichiers ZIP contenant des fichiers SQL et JSON (article 17.1). Les publications depuis la CI utilisent une API HTTP documentée dans le Service.

4.5. Évolutions du Service. Nous pouvons faire évoluer le Service, notamment pour des raisons techniques, de sécurité ou juridiques, ou pour ajouter ou améliorer des fonctionnalités. Ces évolutions n'entraînent aucun coût supplémentaire pour vous, et nous vous informons de toute évolution significative. Si une évolution réduit de manière substantielle votre accès au Service ou votre utilisation de celui-ci dans le cadre d'une Offre payante, nous vous en informons par e-mail au moins 30 jours à l'avance, et vous pouvez résilier le contrat sans frais dans les 30 jours suivant l'évolution et obtenir le remboursement des sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation. Pour les Consommateurs, la présente clause s'applique dans les conditions de l'article L224-25-26 du Code de la consommation.

4.6. Hébergement et accès international. Le Service et ses données sont hébergés en France, sur une infrastructure exploitée pour notre compte par un prestataire d'hébergement établi en France ; cette infrastructure relève du droit français. Le site internet et le point d'entrée réseau du Service sont opérés par Cloudflare, Inc., société soumise au droit des États-Unis, qui achemine le trafic entre les utilisateurs et nos serveurs. Les prestataires qui traitent des données personnelles sont listés dans la Politique de confidentialité. Afin d'empêcher qu'une autorité d'un pays tiers à l'Union européenne n'accède à des données détenues dans l'Union européenne ou n'en obtienne le transfert, lorsque cet accès ou ce transfert serait contraire au droit de l'Union ou au droit français (article 28 du règlement (UE) 2023/2854, dit « **règlement sur les données** ») :

- les bases de données du Service et leurs sauvegardes sont conservées exclusivement en France ;
- les données sont chiffrées en transit entre les utilisateurs et Cloudflare, puis entre Cloudflare et nos serveurs ;
- nous ne communiquons de données à une autorité d'un pays tiers à l'Union européenne que si un accord international, le droit de l'Union ou le droit français l'impose, après avoir vérifié la licéité de la demande ;
- nous vous informons de toute demande de cette nature portant sur vos données, sauf si la loi l'interdit.

5. Comptes et Organisations

5.1. Vous devez fournir des informations exactes et les tenir à jour. Vous devez garder votre mot de passe confidentiel, et vous répondez de l'activité réalisée depuis votre Compte, sauf si vous établissez qu'elle résulte d'une faute de notre part ou d'une utilisation non autorisée que vous ne pouviez empêcher. Prévenez-nous sans délai à romulus@lupidae.com si vous suspectez un accès non autorisé.

5.2. Les jetons d'API émis par le Service doivent être conservés de manière sécurisée et révoqués lorsqu'ils ne sont plus utiles. Un jeton révoqué cesse immédiatement de fonctionner.

5.3. Organisations. Une Organisation est gérée par ses administrateurs. Ils peuvent inviter et retirer des membres, attribuer des rôles (administrateur, développeur, relecteur), gérer l'abonnement et exporter le contenu de l'Organisation. Le Contenu Client créé au sein d'une Organisation est détenu pour le compte du Client titulaire de l'Organisation, et non du membre qui l'a créé. Lorsqu'un membre quitte l'Organisation ou en est retiré, ses contributions y demeurent, sous son nom.

5.4. Le Client titulaire d'une Organisation répond du respect des Conditions par ses membres.

6. Utilisation acceptable

6.1. Vous vous engagez à ne pas, et à ne permettre à personne de :

a) utiliser le Service en violation de la loi ou des droits de tiers ;
b) téléverser des logiciels malveillants, ou des contenus illicites, contrefaisants ou que vous n'avez pas le droit de soumettre ;
c) accéder ou tenter d'accéder sans autorisation au Service, à d'autres Comptes ou Organisations ou à nos systèmes, ou en sonder, scanner ou tester la vulnérabilité, sauf dans les conditions de l'article 6.4 ;
d) porter atteinte à l'intégrité ou aux performances du Service, notamment par des attaques par déni de service ou en générant une charge excessive ou délibérément abusive ;
e) contourner les plafonds, limites de débit, limites d'Offre ou la facturation, notamment en créant plusieurs Comptes ou Organisations pour échapper aux limites d'une Offre ;
f) revendre le Service hébergé ou le fournir à des tiers à titre de prestation, en dehors des membres de votre propre Organisation. Cette clause ne restreint aucun des droits que vous tenez de l'AGPL-3.0 sur le Logiciel.

6.2. Playgrounds. Les Playgrounds sont fournis uniquement pour tester des schémas, des requêtes et des migrations. Il est notamment interdit :

a) de tenter de s'échapper d'un Playground ou d'en contourner l'isolation (conteneur, bac à sable, noyau ou réseau), ou d'accéder à l'hôte, à d'autres Playgrounds ou aux données d'autres clients ;
b) d'utiliser un Playground pour du minage de cryptomonnaies, du cassage de mots de passe ou tout autre calcul intensif sans rapport avec le test d'un schéma de base de données ;
c) d'utiliser un Playground pour envoyer des e-mails ou du trafic réseau vers des tiers, pour héberger des contenus, ou comme proxy, relais, scanner ou plateforme d'attaque ;
d) d'introduire dans un Playground des données personnelles réelles, des données de production ou des données confidentielles, par exemple dans des migrations ou dans des valeurs saisies dans des requêtes. Les Playgrounds sont conçus pour de fausses données générées ;
e) d'exécuter des charges visant à épuiser les ressources partagées (processeur, mémoire, disque) au-delà d'un usage normal de test.

6.3. Fonctionnement des Playgrounds. Un Playground s'arrête après 15 minutes d'inactivité et est supprimé 7 jours après sa dernière utilisation, ou plus tôt lorsque son brouillon est publié ou supprimé. Il ne fait l'objet d'aucune sauvegarde. Nous conservons le texte des requêtes et migrations qui y sont exécutées (et non leurs résultats) jusqu'à la suppression de la fiche du Playground, au plus tard 30 jours après sa dernière utilisation. Nous surveillons la consommation de ressources et les métadonnées techniques des Playgrounds pour faire respecter le présent article et protéger le Service, et nous pouvons arrêter, réinitialiser ou supprimer un Playground utilisé en violation de celui-ci.

6.4. Recherche en sécurité. Si vous pensez avoir découvert une vulnérabilité, signalez-la à romulus@lupidae.com en suivant notre politique de sécurité disponible à l'adresse https://github.com/lupidae/romulus/blob/main/SECURITY.md. Si vous agissez de bonne foi et respectez cette politique, notamment sans accéder aux données d'autres clients au-delà de ce qui est nécessaire pour démontrer la vulnérabilité, sans dégrader le Service et sans divulguer la vulnérabilité avant sa correction ou la

fin de l'embargo convenu, nous ne considérerons pas votre recherche comme un manquement aux Conditions et n'engagerons aucune action en justice ni ne déposerons plainte contre vous à ce titre. Cet engagement ne lie pas les autorités publiques.

6.5. Signalement de contenus illicites. Toute personne peut nous signaler un contenu stocké sur le Service qu'elle estime illicite en écrivant à romulus@lupidae.com. Pour être traité, le signalement doit comporter : une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le contenu est illicite ; sa localisation précise (Organisation, base de données et version, ou adresse de la page) ; le nom et l'adresse e-mail de son auteur, sauf pour les signalements de contenus pédopornographiques ; et une déclaration selon laquelle l'auteur du signalement pense de bonne foi que les informations fournies sont exactes et complètes. Nous accusons réception du signalement, l'examinons avec diligence et objectivité, par une personne et sans décision automatisée, et informons son auteur de notre décision et des voies de recours disponibles. Le fait de présenter un contenu comme illicite dans le but d'en obtenir le retrait en sachant cette information inexacte constitue une infraction pénale (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, « LCEN »).

6.6. Nos décisions sur les contenus et les comptes. Si nous retirons un contenu ou en rendons l'accès impossible, ou si nous suspendons ou résilions un Compte ou une Organisation, au motif qu'un contenu est illicite ou contraire aux Conditions, nous en informons le Client concerné par e-mail, en indiquant les faits, les motifs et les voies de recours disponibles, sauf si la loi ou une autorité l'interdit (article 17 du règlement (UE) 2022/2065, dit « règlement sur les services numériques »). Vous pouvez contester la décision en répondant à cet e-mail ; elle est alors réexaminée par une personne. Vous pouvez également saisir le juge et, si vous êtes Consommateur, le médiateur désigné à l'article 9.6. Les autorités publiques et les utilisateurs peuvent nous contacter, en français ou en anglais, à romulus@lupidae.com, qui constitue notre point de contact unique au sens des articles 11 et 12 du règlement sur les services numériques.

7. Offres, prix et paiement

7.1. Offres. Le Service est proposé selon les Offres suivantes. Le tableau les décrit à la date des Conditions ; la page tarifs présente les Offres en vigueur. Chaque abonnement conserve les fonctionnalités et plafonds de son Offre tels qu'affichés à la date de souscription, sous réserve des articles 4.5 et 21.

	Free	Starter	Team	Business
Prix mensuel	0 €	19 €	49 €	149 €
Prix annuel (10 mois)	sans objet	190 €	490 €	1 490 €
Membres (invitations en attente comprises)	1	illimité	illimité	illimité
Bases de données	1	3	10	50
Versions par base de données	50	500	illimité	illimité
Tables et vues par version de schéma	50	200	1 000	5 000
Historique affiché	90 jours	365 jours	illimité	illimité
Heures de Playground par mois civil (UTC)	2	20	80	300
Taille d'un Playground (lignes générées, environ)	50 000	50 000	1 000 000	1 000 000
Approbations requises par brouillon (jusqu'à)	aucune	1	10	10
Passage outre l'approbation par les administrateurs	non	non	non	oui
Support	communauté	e-mail	e-mail	e-mail prioritaire

Des limites techniques s'appliquent à toutes les Offres pour protéger le Service, par exemple un maximum de 5 Playgrounds simultanés par Organisation et des limites de débit des requêtes.

7.2. Plafonds. Les plafonds sont des limites strictes. Lorsqu'un plafond est atteint, le Service refuse la création de la ressource suivante (par exemple une nouvelle base de données ou une nouvelle version) ou le démarrage de nouvelles heures de Playground, jusqu'à ce que l'usage repasse sous le plafond ou que vous passiez à une Offre supérieure. **L'atteinte d'un plafond n'entraîne jamais de suppression.** Les versions antérieures à l'historique affiché par votre Offre sont masquées et non supprimées : la dernière version de chaque base reste visible, les versions masquées figurent dans les exports et sont de nouveau affichées après un passage à une Offre supérieure. Lorsque les heures de Playground du mois sont épuisées, les Playgrounds en cours sont arrêtés et les nouvelles exécutions attendent le mois civil suivant ou un passage à une Offre supérieure.

7.3. Prix et taxes. Les prix sont exprimés en euros et sont définitifs. Tant que romulus bénéficie de la franchise en base de TVA, aucune TVA n'est facturée (« TVA non applicable, art. 293 B du CGI »). Si la TVA devient applicable, par exemple en cas de dépassement du seuil de la franchise ou après une cession prévue à l'article 22 :

a) pour les Consommateurs et les Non-professionnels, le prix toutes taxes comprises reste inchangé jusqu'à la fin de la Période de facturation en cours, et toute hausse suit l'article 7.6 ;
b) pour les Clients Professionnels, la TVA s'ajoute au prix, conformément à la loi, à compter de la date à laquelle elle devient applicable. Les Clients Professionnels établis hors de France peuvent devoir autoliquider la TVA dans leur pays.

7.4. Paiement. Les Offres payantes sont payées d'avance pour chaque Période de facturation, mensuelle ou annuelle, au moyen des modes de paiement proposés sur la page de paiement de Stripe. romulus ne reçoit jamais les données complètes de votre carte. Vous nous autorisez, par l'intermédiaire de Stripe, à débiter votre moyen de paiement au début de chaque Période de facturation. Le paiement est exigible le premier jour de la Période de facturation.

7.5. Renouvellement automatique. Un abonnement payant est renouvelé automatiquement pour une nouvelle Période de facturation de même durée (un mois ou un an), au prix en vigueur, sauf résiliation avant la fin de la Période de facturation en cours (article 8.1).

a) Offres annuelles. Nous vous adressons un e-mail dédié vous rappelant la date de renouvellement et votre faculté de ne pas reconduire le contrat, environ 40 jours avant le renouvellement et, en tout état de cause, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la Période de facturation. Cet e-mail mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation (article L215-1 du Code de la consommation).
b) À défaut d'envoi de ce rappel à un Consommateur ou à un Non-professionnel, celui-ci peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de renouvellement. Les sommes payées d'avance pour la période postérieure à la résiliation lui sont alors remboursées dans un délai de trente jours, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la résiliation (articles L215-1 et L215-3).
c) Les Offres mensuelles peuvent être résiliées à tout moment, avec effet à la fin du mois en cours.

7.6. Modification des prix. Nous pouvons modifier les prix des Offres. Un nouveau prix ne s'applique à un abonnement en cours qu'à compter de son prochain renouvellement. Nous vous en informons par e-mail au moins 30 jours avant ce renouvellement. Si vous n'acceptez pas le nouveau prix, vous pouvez résilier avant le renouvellement, sans frais, et l'ancien prix s'applique jusqu'à la fin de la Période de facturation en cours.

7.7. Changement d'Offre. Le passage à une Offre supérieure prend effet immédiatement ; la différence pour le reste de la Période de facturation en cours est facturée aussitôt, au prorata calculé par Stripe. Le passage à une Offre inférieure, ou d'une Période de facturation annuelle à une Période mensuelle, prend effet à la fin de la Période de facturation en cours. Un passage à une Offre inférieure n'entraîne jamais de suppression (article 7.2).

7.8. Échec de paiement. En cas d'échec d'un paiement, Stripe peut effectuer de nouvelles tentatives, et nous en informons les administrateurs de l'Organisation par e-mail. L'Offre payante est maintenue pendant **14 jours à compter de l'échéance**. Nous adressons un rappel 3 jours avant la fin de ce délai. Si le paiement n'est

toujours pas intervenu au terme des 14 jours, l'Organisation passe à l'Offre gratuite : rien n'est supprimé, et le paiement de la facture en souffrance rétablit immédiatement l'Offre payante. Nous ne réclamons aucun paiement pour la période pendant laquelle l'Organisation est sur l'Offre gratuite.

7.9. Retard de paiement (Clients Professionnels uniquement). Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit, à compter du lendemain de l'échéance et sans qu'un rappel soit nécessaire, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est en outre due pour chaque facture impayée. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justification (articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce). Le présent article ne s'applique ni aux Consommateurs ni aux Non-professionnels.

7.10. Factures. Les factures sont émises sous forme électronique et sont disponibles par e-mail et dans le portail de facturation (« Manage billing »). Elles portent la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».

8. Résiliation et remboursement

8.1. Résiliation. Vous pouvez résilier un abonnement payant à tout moment, sans frais, depuis les paramètres de facturation de votre Organisation, au moyen du bouton « Cancel subscription » (résilier l'abonnement), puis en confirmant sur la page de Stripe. Vous pouvez également résilier par e-mail à romulus@lupidae.com, depuis l'adresse d'un administrateur de l'Organisation. La résiliation prend effet à la fin de la Période de facturation en cours. Nous la confirmons par e-mail, en précisant la date à laquelle elle prend effet et ses conséquences (article L215-1-1 du Code de la consommation). Vous conservez les fonctionnalités payantes jusqu'à cette date. L'Organisation passe ensuite à l'Offre gratuite, et rien n'est supprimé.

8.2. Remboursement. Les sommes payées ne sont pas remboursables, et aucun remboursement n'est accordé pour une Période de facturation entamée ou des fonctionnalités non utilisées, sauf :

a) en cas de rétractation d'un Consommateur (article 9) ;
b) dans les cas prévus aux articles 4.5 (évolutions du Service), 7.5 b) (absence de rappel de renouvellement), 14.2 (suspension qui ne vous est pas imputable), 15.3 (résiliation par nous), 21 (modification des Conditions) et 22 (cession) ;
c) au titre de la garantie légale de conformité (article 9.5), et dans tous les cas où la loi impose un remboursement.

Les remboursements sont effectués par le moyen de paiement utilisé pour le paiement, dans un délai de 14 jours sauf autre délai prévu.

8.3. Offre gratuite et suppression. Vous pouvez cesser d'utiliser l'Offre gratuite à tout moment. Pour mettre fin entièrement au contrat, vous pouvez nous demander de supprimer votre Compte ou votre Organisation (article 17.3).

9. Droits des Consommateurs

Le présent article s'applique uniquement aux Consommateurs. Les articles 7.5 b), 8.1, 19.2 et 21.4 protègent également les Non-professionnels.

9.1. Information précontractuelle. Avant toute souscription, les Conditions et la page tarifs vous informent de notre identité et de nos coordonnées (article 1), des caractéristiques essentielles du Service (articles 4 et 7.1), de sa fonctionnalité et de son interopérabilité (article 4.4), du prix (article 7), de la durée du contrat, de son renouvellement et des modalités pour y mettre fin (articles 7.5, 8 et 15), de votre droit de rétractation (articles 9.2 à 9.4), des garanties légales (article 9.5), du médiateur (article 9.6) et des modalités de changement de fournisseur, sans frais (article 17.7).

9.2. Droit de rétractation. Vous disposez d'un délai de **14 jours** à compter de la conclusion du contrat portant sur une Offre payante pour vous rétracter, sans avoir à motiver votre décision ni à supporter d'autres coûts que celui prévu à l'article 9.3 (article L221-18 du Code de la consommation).

9.3. Exécution immédiate. Une Offre payante commence dès son paiement. Pour souscrire en ligne, vous cochez donc deux cases lors du paiement, par lesquelles :

- vous demandez expressément que l'exécution du Service commence avant la fin du délai de rétractation de 14 jours ; et
- vous reconnaissez que, si vous vous rétractez, vous paierez le Service fourni jusqu'à votre rétractation, et que vous perdez votre droit de rétractation une fois le Service pleinement exécuté.

Si vous préférez que le Service ne commence pas avant la fin du délai de rétractation, ne souscrivez pas encore : l'Offre gratuite reste disponible et vous pourrez souscrire plus tard.

Si vous vous rétractez après avoir formulé cette demande, vous payez un montant proportionné au Service fourni jusqu'à la communication de votre décision de vous rétracter (article L221-25 du Code de la consommation). Il est calculé au jour près : prix de la Période de facturation × nombre de jours écoulés / nombre de jours de la Période de facturation. Nous vous remboursons le surplus. La Période de facturation la plus courte étant d'un mois, une Offre payante n'est jamais pleinement exécutée dans les 14 jours : vous conservez donc votre droit de rétractation pendant tout ce délai.

9.4. Exercice du droit de rétractation. Pour vous rétracter, vous pouvez :

a) utiliser la fonctionnalité **« Renoncer au contrat ici »** (« Withdraw from contract here » dans l'interface en anglais), disponible dans les paramètres de facturation de votre Organisation pendant les 14 jours, et confirmer au moyen du bouton « Confirmer la rétractation » (article L221-21 du Code de la consommation) ;
b) nous adresser une déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre décision, par e-mail à romulus@lupidae.com ou par courrier ; ou
c) utiliser le formulaire type de rétractation ci-dessous.

Nous accusons réception de votre rétractation sans délai par e-mail. Nous vous remboursons les sommes dues dans un délai de 14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision, par le même moyen de paiement, sauf accord exprès de votre part pour un autre moyen, et sans frais pour vous (article L221-24). Après la rétractation, l'Organisation passe à l'Offre gratuite, et rien n'est supprimé.

> **Formulaire type de rétractation**
> (veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
> À l'attention de Lucas Lefort El (romulus), 108 rue de Gand, 59200 Tourcoing, France, romulus@lupidae.com :
> Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :
> romulus, Offre ..... (Organisation : .....)
> Commandé le : .....
> Nom du consommateur : .....
> Adresse du consommateur : .....
> Adresse e-mail du Compte : .....
> Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : .....
> Date : .....

9.5. Garanties légales. En tant que Consommateur, vous bénéficiez de la garantie légale de conformité des contenus et services numériques (articles L224-25-1 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil). Pour les mettre en œuvre, écrivez à romulus@lupidae.com. romulus ne propose aucune garantie commerciale en complément. Les informations suivantes sont prévues par l'article D211-4 du Code de la consommation :

> Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant la durée de fourniture du service numérique, à compter du début de la fourniture du service numérique. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du service numérique durant la durée de fourniture du service numérique.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au service numérique, si :
1° Le professionnel refuse de mettre le service numérique en conformité ;
2° La mise en conformité du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
3° La mise en conformité du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
4° La mise en conformité du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
5° La non-conformité du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du service numérique au préalable.

Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.

Toute période d'indisponibilité du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du service numérique de nouveau conforme.

Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.

Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le service numérique est conservé ou à un remboursement intégral contre renonciation au service numérique.

9.6. Médiation de la consommation. En cas de réclamation, écrivez-nous d'abord à romulus@lupidae.com ou par courrier. Si notre réponse ne vous satisfait pas, ou en l'absence de réponse dans un délai de 30 jours, vous pouvez recourir gratuitement au médiateur de la consommation auquel nous adhérons (articles L611-1 et suivants et L616-1 du Code de la consommation) :

- **CM2C** (Centre de la médiation de la consommation de conciliateurs de justice) ;
- 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, France ;
- https://www.cm2c.net, où vous pouvez déposer votre demande en ligne.

Le médiateur ne peut examiner votre demande que si vous avez préalablement tenté de résoudre le litige directement auprès de nous par une réclamation écrite, et si vous le saisissez dans un délai d'un an à compter de cette réclamation (article L612-2). La médiation est facultative : vous pouvez également saisir le juge.

9.7. Dispositions impératives. Aucune stipulation des Conditions ne limite les droits que vous tenez des dispositions impératives du droit français de la consommation ou, lorsqu'elles s'appliquent, de la loi de votre pays de résidence.

10. Contenu Client

10.1. Propriété. Vous conservez l'ensemble des droits sur votre Contenu Client. romulus ne revendique aucun droit de propriété sur celui-ci.

10.2. Licence d'hébergement. Vous concédez à romulus une licence non exclusive et gratuite, pour le monde entier, pour la durée du contrat et les durées de conservation prévues à l'article 17, d'héberger, stocker, reproduire, transmettre, afficher, analyser et transformer (par exemple pour mettre en forme, comparer et générer des migrations) votre Contenu Client, **dans le seul but** de fournir, sécuriser et assurer le support du Service pour vous et les membres de votre Organisation, et de respecter la loi. Nous n'utilisons pas le Contenu Client à d'autres fins, notamment pas pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique, et ne le vendons pas.

10.3. Votre responsabilité. Vous garantissez disposer des droits nécessaires pour soumettre votre Contenu Client et que celui-ci ne porte atteinte ni à la loi ni aux droits de tiers. Les définitions de schémas et les commentaires ne devraient contenir des données personnelles que si cela est nécessaire. Le cas échéant, l'accord de traitement des données s'applique aux Clients Professionnels et aux Non-professionnels (article 16).

10.4. Confidentialité. Nous traitons le Contenu Client de manière confidentielle. Seules les personnes qui exploitent le Service pour notre compte, tenues à la confidentialité, peuvent y accéder, et uniquement lorsque cela est nécessaire pour exploiter, sécuriser ou assurer le support du Service, ou à votre demande. Nos prestataires ne le traitent que dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité.

11. Logiciel libre

11.1. Le Logiciel est un logiciel libre, publié sous licence AGPL-3.0 à l'adresse https://github.com/lupidae/romulus. Aucune stipulation des Conditions ne restreint les droits que vous tenez de l'AGPL-3.0 d'utiliser, d'étudier, de modifier ou de distribuer le Logiciel, ou de l'exécuter vous-même.

11.2. Les Conditions ne s'appliquent qu'au Service hébergé, qui comprend l'hébergement, le stockage, l'exploitation et le support. Un abonnement donne accès au Service hébergé ; il ne constitue pas une licence sur le Logiciel, que vous recevez déjà au titre de l'AGPL-3.0.

11.3. Conformément à l'article 13 de l'AGPL-3.0, le code source de la version du Logiciel qui exécute le Service est publié à l'adresse https://github.com/lupidae/romulus, et le Service indique la version qu'il exécute.

11.4. L'AGPL-3.0 ne confère aucun droit d'utiliser les noms « romulus » et « lupidae » ni leurs logos, qui sont réservés par l'éditeur du Service.

11.5. Les composants libres de tiers sont régis par leurs propres licences.

12. Retours et suggestions

Si vous nous adressez des suggestions ou des idées sur le Service ou le Logiciel (« **Retours** »), vous nous concédez, à titre gratuit et non exclusif, le droit de reproduire, d'adapter, de traduire et d'intégrer ces Retours, et de les communiquer au public, dans le Service, dans le Logiciel et dans leur documentation, y compris dans du code publié sous AGPL-3.0. Cette licence est consentie pour le monde entier et pour toute la durée de la protection légale des Retours. Les Retours n'incluent pas votre Contenu Client. Vous restez libre d'utiliser vos propres idées.

13. Disponibilité et support

13.1. Absence de niveau de service. Nous faisons de notre mieux pour maintenir le Service disponible et pour planifier les maintenances de façon à limiter les perturbations, en annonçant les interruptions prévues lorsque cela est possible. **Aucune Offre ne comporte d'engagement de niveau de service (SLA)** ni de

garantie de disponibilité ou de délai de réponse. Le Service n'est pas conçu pour la haute disponibilité ; conservez vos propres exports des données importantes (article 17.1).

13.2. Tiers et force majeure. Le Service repose sur des infrastructures tierces (hébergement, réseau, e-mail, paiement). Nous ne sommes pas responsables d'une inexécution causée par un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

13.3. Support. Le support est assuré par e-mail à romulus@lupidae.com pour les Offres payantes, et par les canaux communautaires du Logiciel pour l'Offre gratuite. Nous nous efforçons de répondre dans les délais indiqués sur la page tarifs. Les questions relatives à vos données personnelles, à votre contrat, à la facturation ou à la sécurité sont toujours traitées par e-mail, quelle que soit votre Offre.

14. Suspension

14.1. Nous pouvons suspendre tout ou partie de votre accès au Service, y compris arrêter des Playgrounds, si :

a) vous manquez gravement à l'article 6 (Utilisation acceptable) ;
b) votre usage crée un risque de sécurité ou menace l'intégrité ou la disponibilité du Service pour les autres utilisateurs ;
c) un paiement est en retard dans les conditions de l'article 7.8 ;
d) la loi ou une autorité compétente l'impose.

Nous vous en informons au préalable par e-mail en indiquant les motifs, sauf urgence ou disposition légale contraire ; dans ce cas, nous vous informons sans délai après la suspension.

14.2. La suspension est limitée à ce qui est nécessaire et levée dès que sa cause a disparu. Lorsque la suspension ne vous est pas imputable, le prix d'une Offre payante n'est pas dû pour la durée de la suspension, et nous le remboursons ou le portons à votre crédit.

15. Durée et résiliation

15.1. Durée. Le contrat portant sur l'Offre gratuite est conclu pour une durée indéterminée. Un abonnement payant court pour la Période de facturation choisie et se renouvelle dans les conditions de l'article 7.5.

15.2. Résiliation par vous. Vous pouvez mettre fin à un abonnement payant à tout moment (article 8.1), et mettre fin entièrement au contrat en nous demandant de supprimer votre Compte ou votre Organisation (article 17.3) ou en changeant de fournisseur (article 17.7).

15.3. Résiliation par nous. Nous pouvons résilier le contrat :

a) sans avoir à en indiquer le motif, moyennant un préavis d'au moins 30 jours notifié par e-mail ; nous remboursons alors les sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation ;
b) en cas de manquement grave aux Conditions auquel vous n'avez pas remédié dans un délai de 15 jours suivant une mise en demeure adressée par e-mail ;
c) sans mise en demeure préalable, par un e-mail motivé, en cas de manquement d'une gravité telle qu'il l'impose, comme une tentative de contourner l'isolation d'un Playground, une fraude ou une attaque contre le Service (article 1226 du Code civil).

Dans les cas b) et c), les Consommateurs et les Non-professionnels obtiennent le remboursement des sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation.

15.4. Effets de la résiliation. Après une résiliation de notre fait, vous pouvez exporter votre Contenu Client pendant 30 jours, ou nous demander de vous en adresser l'export, sauf interdiction légale ou contenu illicite. Vos données sont ensuite supprimées dans les conditions de l'article 17.

15.5. Survie. Les articles 10.3, 12, 17, 19, 20 et toute autre stipulation qui, par nature, doit continuer à s'appliquer survivent à la fin du contrat.

16. Données personnelles

16.1. romulus traite, en qualité de responsable de traitement, les données personnelles relatives aux Comptes, aux Organisations, à la facturation, à la sécurité et au support, comme décrit dans la Politique de confidentialité disponible à l'adresse https://romulus.lupidae.com/fr/legal/confidentialite.

16.2. Lorsque le Contenu Client ou le journal d'audit de l'Organisation contient des données personnelles, romulus les traite pour le compte du Client Professionnel ou du Non-professionnel en qualité de sous-traitant. L'accord de traitement des données (DPA) disponible à l'adresse https://romulus.lupidae.com/legal/dpa fait partie intégrante des Conditions à leur égard.

16.3. Pour les Consommateurs, romulus traite le Contenu Client uniquement pour leur fournir le Service, avec les mêmes engagements de sécurité et de confidentialité.

17. Export, suppression et conservation des données

17.1. Export. À tout moment et quelle que soit l'Offre, sans plafond, vous pouvez exporter votre Contenu Client sous forme de fichier ZIP depuis l'interface ou l'API du Service. Un membre peut exporter une base de données ; un administrateur peut exporter l'ensemble de l'Organisation. L'export contient, pour chaque base, le SQL (DDL) de chaque version, y compris les versions masquées par le plafond d'historique, les migrations générées (montante et descendante), les brouillons, les commentaires et les fichiers de disposition et de description (JSON). Il ne contient ni le journal d'audit, ni la liste des membres, ni les données des Playgrounds, ni les factures ; les factures sont disponibles dans le portail de facturation, et le journal d'audit et la liste des membres sont communiqués sur demande (article 17.7).

17.2. Résiliation d'une Offre payante. La résiliation d'une Offre payante n'entraîne aucune suppression : l'Organisation passe à l'Offre gratuite et vous pouvez continuer à l'utiliser et à l'exporter.

17.3. Suppression d'un Compte ou d'une Organisation. Vous pouvez nous demander de supprimer votre Compte, et un administrateur peut nous demander de supprimer l'Organisation, en écrivant à romulus@lupidae.com depuis l'adresse e-mail du Compte. Nous y procédons dans un délai de 30 jours et vous le confirmons par e-mail. Exportez vos données avant d'en faire la demande. Si vous êtes le dernier administrateur d'une Organisation qui compte d'autres membres, désignez d'abord un autre administrateur ou demandez également la suppression de l'Organisation. Un Compte inutilisé pendant 3 ans est supprimé après un avertissement adressé par e-mail au moins 30 jours à l'avance ; s'il était le seul membre d'une Organisation sur l'Offre gratuite, cette Organisation est supprimée avec lui.

17.4. Bases supprimées et versions retirées. Une base de données supprimée par un administrateur cesse immédiatement d'être accessible et est définitivement effacée au bout de 30 jours. Une version retirée par un administrateur peut être restaurée pendant 30 jours, puis elle est définitivement effacée ou, si un brouillon ouvert repose sur elle, à la clôture de ce brouillon.

17.5. Sauvegardes. Nous sauvegardons les bases de données du Service chaque jour et conservons chaque sauvegarde 14 jours. Les données supprimées peuvent donc subsister dans les sauvegardes jusqu'à 30 jours après leur suppression. Les sauvegardes ne servent qu'à restaurer le Service.

17.6. Données conservées en application de la loi. Nous conservons les factures et pièces comptables pendant 10 ans (article L123-22 du Code de commerce), et la trace de l'acceptation des Conditions dans les conditions de l'article 3.6.

17.7. Changement de fournisseur (articles 23 à 29 du règlement sur les données). Vous pouvez à tout moment, sans frais, passer à un service fourni par un autre prestataire ou à votre propre infrastructure, par exemple en exploitant vous-même le Logiciel (article 11).

a) **Demande.** Vous engagez le changement en écrivant à romulus@lupidae.com depuis l'adresse d'un administrateur, en indiquant si vous passez à un autre prestataire (que vous désignez si vous souhaitez que nous coopérions avec lui), à votre propre infrastructure, ou si vous demandez seulement l'effacement de vos

données. Nous n'exigeons aucun préavis : la procédure commence à la réception de votre demande. Votre abonnement payant n'est alors plus renouvelé, sauf demande contraire de votre part.

b) **Période de transition.** Pendant 30 jours à compter de votre demande, ou pendant une durée plus longue que vous choisissez et que vous pouvez prolonger une fois, le contrat reste en vigueur. Pendant cette période, nous vous apportons, ainsi qu'aux tiers que vous autorisez, une assistance raisonnable et toutes les informations utiles à votre sortie, nous continuons de fournir le Service avec diligence, nous vous informons de tout risque connu pour sa continuité et nous maintenons un niveau élevé de sécurité de vos données, y compris pendant leur transfert.

c) **Données exportables.** Vous pouvez récupérer : votre Contenu Client, dans l'export décrit à l'article 17.1 ; et, sur demande, le journal d'audit de vos Organisations, la liste de leurs membres et de leurs rôles, ainsi que le texte des requêtes et migrations de Playground que nous détenons encore (article 6.3). Les Playgrounds, qui ne contiennent que de fausses données générées et sont supprimés dans les conditions de l'article 6.3, ne sont pas exportés. Les journaux techniques et de sécurité, qui ne concernent que l'exploitation et la sécurité du Service, ne font pas partie des données exportables.

d) **Formats.** L'export utilise des formats ouverts : fichiers SQL PostgreSQL et JSON, dans une archive ZIP (article 4.4). Nous publions et tenons à jour une description de sa structure et de ses formats dans la documentation du Logiciel, à l'adresse https://github.com/lupidae/romulus.

e) **Période de récupération.** À l'issue de la période de transition, vous pouvez encore récupérer vos données exportables pendant 30 jours.

f) **Fin du contrat et effacement.** Le contrat prend fin, pour les Organisations concernées, lorsque vous nous confirmez que le changement est achevé et, au plus tard, à la fin de la période de récupération ; si vous avez seulement demandé l'effacement, il prend fin à la réception de votre demande. Nous vous confirmons la fin du contrat par e-mail. Nous effaçons ensuite l'ensemble des données exportables de ces Organisations dans un délai de 30 jours, sous réserve de l'article 17.5 (sauvegardes) et de l'article 17.6 (données conservées en application de la loi).

g) **Frais.** Le changement de fournisseur est gratuit : nous ne facturons aucuns frais de changement, d'export ou de transfert de données, ni aucune pénalité de résiliation anticipée. La fin du contrat n'ouvre toutefois pas droit au remboursement des sommes déjà payées pour la Période de facturation en cours, sauf dans les cas prévus à l'article 8.2.

18. Garanties

18.1. Nous fournissons le Service avec le soin et la diligence d'un professionnel, dans le cadre d'une obligation de moyens.

18.2. Nous ne garantissons pas que le Service sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que les migrations générées seront exemptes d'erreurs ou adaptées à vos bases de données. Le présent article ne limite pas les garanties légales des Consommateurs (article 9.5).

19. Responsabilité

19.1. Clients Professionnels. Si vous êtes un Client Professionnel, et dans les limites permises par la loi :

a) romulus ne répond que des dommages directs et prévisibles résultant d'une faute de romulus que vous établissez ;
b) romulus ne répond pas des pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires, d'activité ou de clientèle, ni des dommages résultant de l'application à vos propres bases de données d'une migration que vous avez relue et décidé d'appliquer ;

c) la responsabilité totale de romulus, toutes réclamations confondues, est limitée au plus élevé des deux montants suivants : **les sommes que vous avez payées pour le Service au cours des 12 mois précédant le fait générateur de la première réclamation** et **500 euros**, ou à **100 euros** si vous n'avez jamais payé d'Offre ;

d) ces limitations ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou dolosive, de dommage corporel, ni à toute responsabilité qui ne peut être limitée en droit français.

19.2. Consommateurs et Non-professionnels. Si vous êtes un Consommateur ou un Non-professionnel, la responsabilité de romulus est engagée dans les conditions du droit français, et aucune stipulation des Conditions ne l'exclut ni ne la limite. romulus est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à vous, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure (article L221-15 du Code de la consommation).

19.3. Vos copies. Nous vous recommandons de conserver vos propres exports des schémas importants et de relire les migrations avant de les appliquer.

20. Droit applicable et litiges

20.1. Les Conditions sont régies par le **droit français**.

20.2. Clients Professionnels. Les parties s'efforcent d'abord de résoudre tout litige à l'amiable, pendant 30 jours à compter d'une notification écrite. À défaut, lorsque les deux parties ont contracté en qualité de commerçants, les juridictions compétentes de Lille (France) ont compétence exclusive, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des Clients Professionnels établis dans un autre État membre de l'Union européenne, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012. Dans les autres cas, les règles ordinaires de compétence s'appliquent.

20.3. Consommateurs. Le Consommateur peut saisir, à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable (article R631-3 du Code de la consommation). Le Consommateur résidant dans un autre État membre de l'Union européenne conserve la protection des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence (article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I ») ; il peut nous attraire devant les juridictions de son pays de résidence et ne peut être attrait que devant celles-ci (article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012).

21. Modification des Conditions

21.1. Nous pouvons modifier les Conditions, par exemple pour tenir compte d'une évolution de la loi, du Service ou de notre organisation, y compris d'une cession prévue à l'article 22. Chaque version est datée et numérotée.

21.2. Information. Nous vous informons de toute modification par e-mail au moins 30 jours avant son entrée en vigueur, et présentons les nouvelles Conditions dans le Service. Les modifications imposées par la loi ou par une autorité peuvent entrer en vigueur plus tôt, lorsque la loi l'exige.

21.3. Clients Professionnels. Si vous n'acceptez pas la modification, vous pouvez résilier le contrat avant sa date d'entrée en vigueur. Si la modification n'est pas imposée par la loi et vous est substantiellement défavorable, vous obtenez alors le remboursement des sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation. Si vous continuez à utiliser le Service après la date d'entrée en vigueur, les nouvelles Conditions vous sont applicables.

21.4. Consommateurs et Non-professionnels. Nous ne modifions jamais sans votre accord la durée du contrat, le prix ou les caractéristiques essentielles du Service (article R212-1, 3° du Code de la consommation), à l'exception :

a) d'une modification de prix appliquée à votre prochain renouvellement dans les conditions de l'article 7.6, que vous pouvez refuser en résiliant avant le renouvellement ;

b) des évolutions du Service réalisées dans les conditions de l'article 4.5 et de l'article L224-25-26 du Code de la consommation.

Toute autre modification des Conditions ne vous est applicable qu'après votre acceptation, par exemple en cochant une case lors de votre prochaine connexion. Si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez résilier le contrat sans frais et obtenir le remboursement des sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation ; à défaut, les Conditions antérieures continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de votre Période de facturation en cours. Si vous ne l'acceptez pas sans pour autant résilier, nous pouvons résilier dans les conditions de l'article 15.3 a).

22. Cession et société successeur

22.1. romulus est actuellement exploité par Lucas Lefort en qualité d'entrepreneur individuel. Il est prévu que l'activité soit transférée à une société à constituer, envisagée sous forme de société par actions simplifiée (SAS) de droit français contrôlée par Lucas Lefort (le « **Successeur** »).

22.2. Conditions de toute cession. romulus ne peut céder le présent contrat, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent et les données associées, qu'au Successeur ou à une entité reprenant tout ou partie substantielle de l'activité du Service, et à la condition que le cessionnaire poursuive le contrat aux mêmes conditions. Nous vous en informons par e-mail au moins 30 jours avant la prise d'effet de la cession, en identifiant le cessionnaire. La cession produit effet à votre égard à la date indiquée dans cet e-mail.

22.3. Les Clients Professionnels consentent par avance à une telle cession, en application de l'article 1216 du Code civil, et acceptent expressément qu'elle libère le cédant pour l'avenir (article 1216-1).

22.4. Consommateurs et Non-professionnels. La cession ne réduit pas les droits que vous tenez des Conditions. Vous pouvez résilier le contrat sans frais, à tout moment à compter de la notification et jusqu'à trois mois après la prise d'effet de la cession, et obtenir le remboursement des sommes payées d'avance pour la partie non écoulée de la Période de facturation. Le cédant n'est libéré pour l'avenir que si vous y consentez expressément ; à défaut, il reste tenu solidairement à l'exécution du contrat (article 1216-1 du Code civil).

22.5. Vous ne pouvez céder le présent contrat qu'avec notre accord écrit préalable. Un Client Professionnel peut toutefois le céder au successeur de son activité, moyennant notification.

23. Dispositions générales

23.1. Documents contractuels. Le contrat est constitué des Conditions, de la description des Offres figurant à l'article 7.1 et sur la page tarifs et, pour les Clients Professionnels et les Non-professionnels, de l'accord de traitement des données. En cas de contradiction, l'accord de traitement des données prévaut pour les données personnelles, puis les Conditions. La Politique de confidentialité vous informe sur nos traitements de données personnelles. Les conditions générales d'achat des Clients Professionnels ne s'appliquent pas.

23.2. Divisibilité. Si une stipulation est déclarée nulle, les autres stipulations demeurent en vigueur.

23.3. Non-renonciation. Le fait de ne pas se prévaloir d'une stipulation à un moment donné ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

23.4. Enregistrements électroniques et preuve. Entre romulus et un Client Professionnel, les enregistrements électroniques conservés par romulus et par Stripe font foi des commandes, acceptations et paiements, sauf preuve contraire. Les Consommateurs et les Non-professionnels peuvent prouver les faits par tout moyen, et aucune stipulation des Conditions ne limite leurs moyens de preuve.

23.5. Notifications. Nous adressons les notifications à l'adresse e-mail de votre Compte ou, pour ce qui concerne une Organisation, à ses administrateurs. Vous nous adressez les notifications à romulus@lupidae.com ou à l'adresse postale indiquée à l'article 1.

23.6. Indépendance. Les parties sont des cocontractants indépendants. Aucune stipulation des Conditions ne crée de société, de mandat ou de relation de travail entre elles.

24. Contact

- Lucas Lefort El (romulus), 108 rue de Gand, 59200 Tourcoing, France
- E-mail, pour toute question (support, données personnelles, questions juridiques, signalements d'abus, sécurité, changement de fournisseur) : **romulus@lupidae.com**
- Téléphone : 07 82 98 35 07
- Médiateur de la consommation : CM2C, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, France, https://www.cm2c.net